

한국농어촌공사 감사

[징계] 요구

제 목 가족 채용 제한 위반

해 당 부 서 ○○○○본부, ●●●●본부

조 치 부 서 ○○○○처

징계 대상자 ●●●●본부 0급 ◆◆◆(000000-0*****)

◆◆◆◆◆단 0급 □□□(000000-0*****)

징 계 종 류 징계 2인(0급 ◆◆◆, 0급 □□□)

징 계 사 유

1. 업무개요

公社에서는 사업추진시 필요할 경우 임시적으로 고용하는 일용직 직원 등에 대한 노무비를 현장채용노무비로 지급하고 있으며, 2022년부터 2024년 8월 현재까지의 公社 전 부서의 현장채용노무비 지급 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 현장채용노무비 지급 현황(2022.1.~2024.8.)

(단위: 건, 백만 원)

구 분	계	2022	2023	2024 (2024.8월 까지)

2022년부터 2023년까지 농지 현장조사원이 다수 채용되었고, 그 외에는 <<<<<<, 수질측정망조사, 지하수사업, 자체진단사업 등 다양한 사유로 단기간 인부가 필요한 경우 일용직을 채용하여 활용하고 있다. 이 외에도 용배수로 퇴적물 제거, 광역제초기 운영 등에서 일용인부를 활용하는 사례도 확인되었다.

2. 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제1항에 따르면 공공기관은 ① 소속 고위공직자, ② 채용업무를 담당하는 공직자, ③ 해당 산하 공공기관의 감독 기관인 공공기관 소속 고위공직자, ④ 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자 (이하 ‘채용담당자 등’이라 한다.)의 가족을 채용할 수 없고, 같은 조 제3항에 따라 채용담당자 등의 가족이 채용되도록 지시·유도 또는 묵인¹⁾을 하는 행위도 금지된다. 다만, 같은 조 제2항에 따라 공개경쟁채용시험 등과 같이 예외사유²⁾에 해당할 경우에는 고위 공직자 또는 채용담당자 등의 가족이라도 채용이 가능하다.

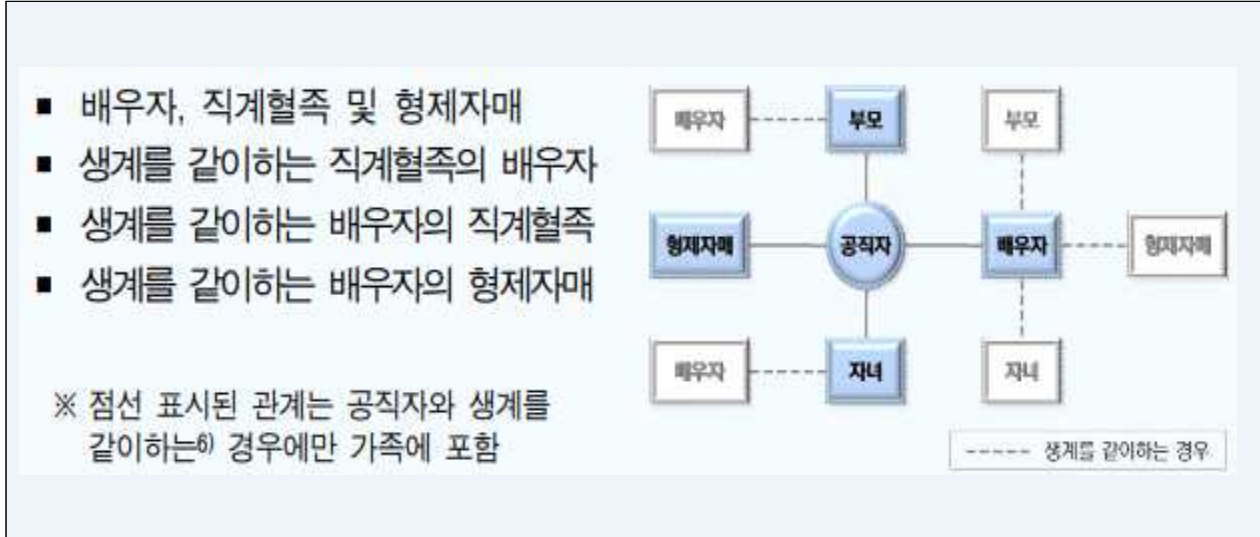
이 규정은 공공기관이 공개경쟁 없이 소속 채용담당자 등의 가족을 채용할 경우 국민의 불신을 초래할 수려가 있고, 채용 관련 업무에 영향을 미칠 수 있는 직급이나 위치에 있는 공직자의 가족채용 비리를 사전에 예방하는 것에 그 취지가 있다.

채용이 제한되는 가족의 범위는 「민법」 제779조의 가족으로서 배우자, 직계 혈족 및 형제자매이며, 해당 공직자와 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족, 배우자의 형제자매까지도 채용이 제한되는 대상에 해당한다.

1) 이해충돌방지법 업무편람(2024)에 따르면 지시·유도·묵인은 이해충돌방지법을 위반하여 채용이 이루어지도록 적극적으로 개입하거나 소극적으로 방조하는 경우를 말한다.

2) 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제2항에서는 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정하여 다수인을 대상으로 하는 채용시험에 합격한 경우 등을 예외사유로 정하고 있음

[그림 1] 채용이 제한되는 가족의 범위



출처: 공직자의 이해충돌방지법 업무편람(2024)

한편 「공직자의 이해충돌방지법」 시행령 제13조(가족 채용 제한), 公社 이해충돌 방지제도 운영지침 제11조(가족 채용 제한 대상 확인)에 따르면 채용대상자에게 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’를 징구하여 채용이 제한되는 가족에 해당하는지 확인 하도록 하고 있다.

국민권익위원회에서 발간한 ‘이해충돌방지법 업무편람(2024)’에서는 단시간 근로자, 초단시간 근로자, 일용 근로자를 채용하는 경우에도 적용하도록 하고 있어, 公社에서 각 사업의 필요에 의해 일용직 근로자를 채용하는 경우에도 채용담당자 등의 가족은 채용이 제한되며, ‘가족 채용 제한 대상 확인서’를 징구하여 제한 대상 여부를 확인하여야 하며,

채용업무를 담당하는 공직자의 범위에는 해당 업무를 직접 처리하는 공직자 외에 결재선상에 있는 상급자 등을 모두 포함한다고 하고 있다.

[그림 2] 가족 채용 제한 여부 확인서

[별지 제9호서식] 임직원의 이해충돌 방지제도 준당지침			
가족 채용 제한 여부 확인서			
• 해당하는 []에 ‘X’ 표시를 합니다.			
채용기관	기관명 	채용방법 	채용직위(직급)
	채용사유 		
채용대상자 (확인인)	성명 연락처	주소 생년월일	채용 예정일
가족 채용 제한 확인사항			
① 가족채용	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?		[] 에 [] 아니요 [] 해당없음
	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?		[] 에 [] 아니요 [] 해당없음
예외 해당 여부	에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?		[] 에 [] 아니요
「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조에 따른 가족 채용 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 갈수할 것을 서약합니다.			
		년 월 일	
		채용대상자(확인인)	(서명 또는 인)
유의사항			
“가족채용”의 가족은 「민법」 제779조에 따라 다음과 같은 가족으로 한다. 1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매 2. 생계를 같이 하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 형제자매의 배우자 210mm×297mm(일반용지 60g/m ² (재활용품))			

출처: 公社 「이해충돌방지제도 운영 지침」

또한 公社 「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제)에서는 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별해서는 아니 된다고 규정하고 있고

公社「예산집행 지침(2024)」 세부비목별 집행기준에 따르면 현장직원을 고용할 때에는 제반규정을 준수하여 고용단가, 실 고용일수, 관련증빙 등을 상세히 검토하여 집행하도록 되어 있고 철저한 근태관리로 실 고용일수에 대한 노무비가 지급될 수 있도록 일용직 관리감독 및 집행관리에 철저를 기하여야 한다.

[표 3] ●●●●본부 현장조사 인부 채용 현황(2022.5.19. ~ 2024.8.31.)

2) 0급 ◆◆◆의 배우자 및 자녀 채용 현황

●●●●본부의 현장채용노무비 지급 내역을 확인한 결과 ●●●●본부 0급
◆◆◆의 가족(배우자 0일, 자녀 0일)을 현장일용인부로 채용하고 인부임을 지급한
사례가 확인되었다.

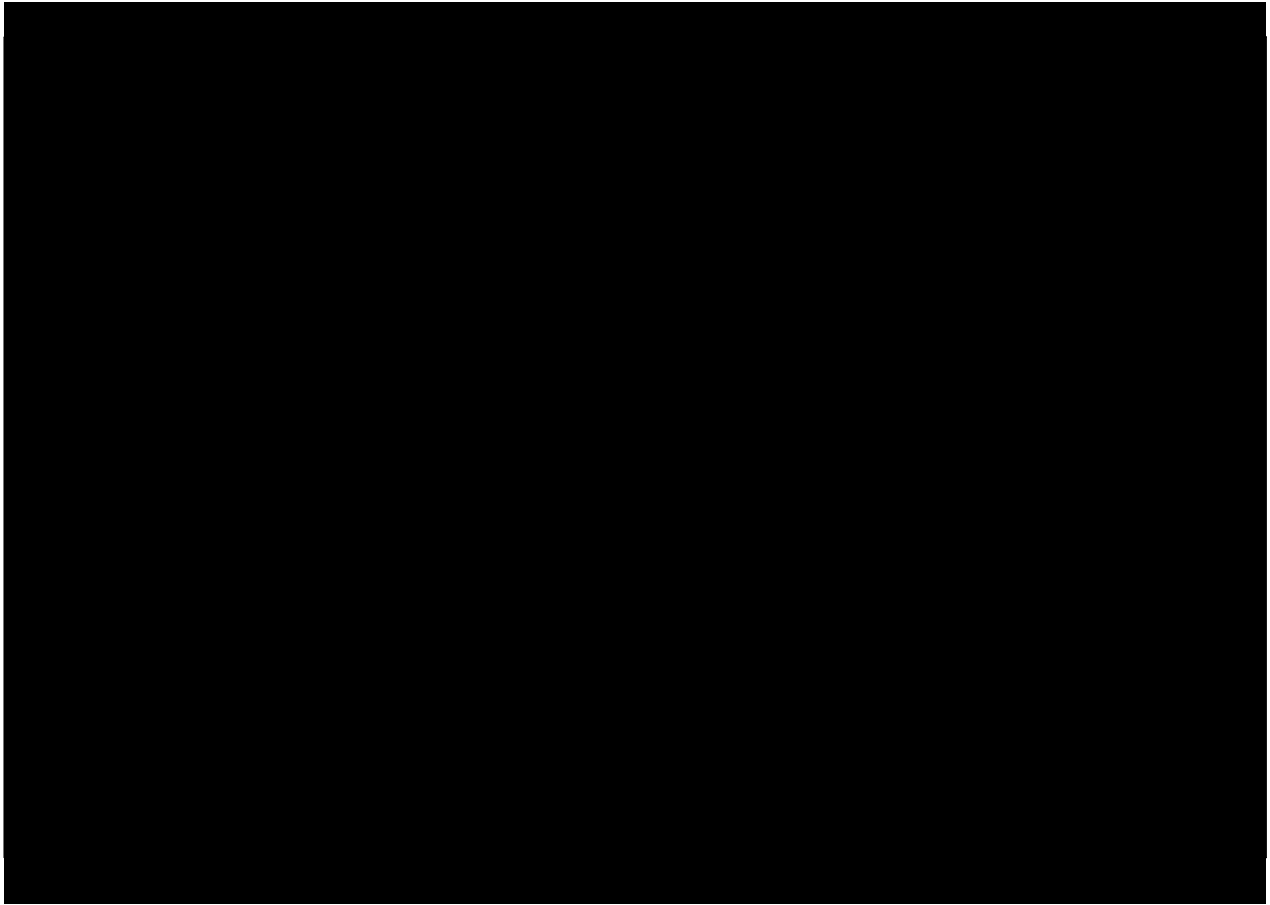
0급 ◆◆◆의 경우 2022. 1. 28.부터 감사일 현재까지 ●●●●본부 △△△△부에서 근무중인 자로 2022년에는 조사 0반 반장(현장책임자)으로 업무를 수행하였으며, 2022년 6월 중 ■■■저수지(0일), ■■■저수지(0일) ■■■■■ 현장조사에 필요한 일용인부를 채용하면서 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않고 총 0일에 대해 0급 ◆◆◆의 배우자인 ▽▽▽를 채용하였다.

또한 2024년에는 반원으로서 4월 ~ 6월 중 ■■■■저수지 ■■■■■■ 현장조사에 필요한 일용인부를 채용하면서 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않고, 총 0일에 대해 자녀인 ▼▼▼의 채용에 관여하였으며, 0급 ◆◆◆의 가족이 일용인부로 채용된 현황은 [표 4]와 같다.

[표 4] 0급 ◆◆◆ 가족 채용 현황

[illegible]

[그림 3] 0급 ◆◆◆의 배우자 및 자녀 근로계약서

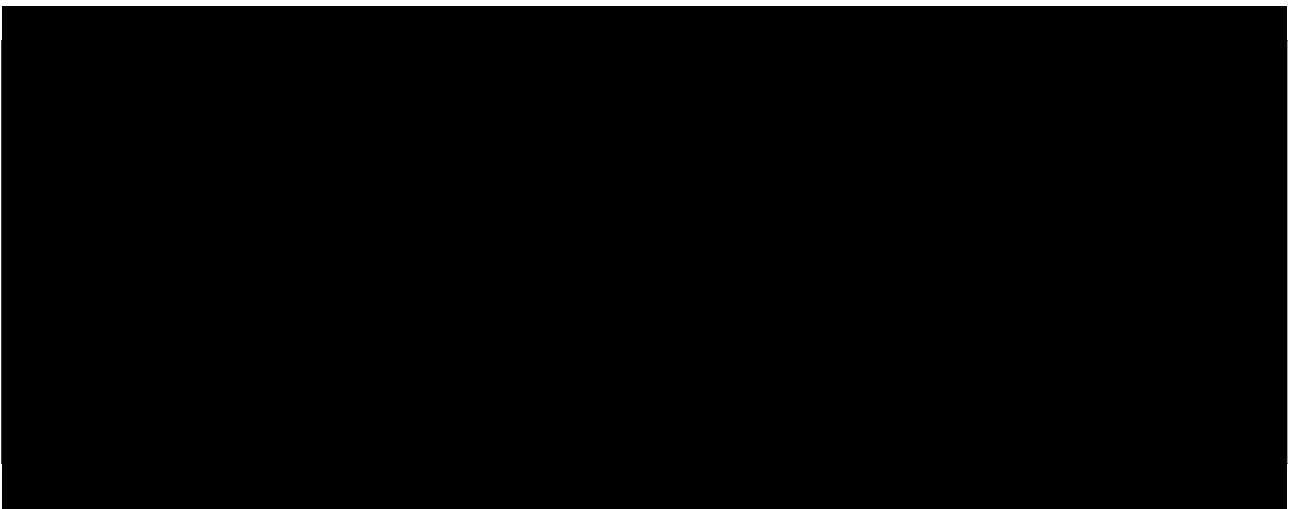


0급 ◆◆◆는 문답에서 통상적으로 현장에서 사용하는 일용인부 모집은 조사 대상 시설이 위치한 지역에 연고가 있는 직원이 지인을 통해 모집하거나, 과거에 일용인부로 채용된 경력이 있는 사람에게 연락을 취해 모집한다고 하였다.

2022년 배우자인 ∇∇∇를 현장 일용인부로 채용한 경위에 대하여서는 본인이 ●●●●본부에서 처음 근무하게 되어 현장 일용인부로 채용할 만한 지인이 없었고, ○○권역 시설물 ■■■■ 현장조사시 일용인부 인력이 필요한 상황으로 마침 본인의 배우자도 쉬고 있는 상황이여서 배우자에게 부탁을 하게 되었다고 진술 하였다. 만약 배우자를 현장인부로 채용하지 않았다면 본인의 출신학교(AA대학교 대학원)를 통해 일용인부를 구했을 것으로 생각한다고 진술하였다.

2024년 자녀인 ▼▼▼를 현장 일용인부로 채용한 경위에 대하여서는 자녀를 채용하는 과정에서 가족을 채용해야 하는 불가피한 사정은 없었으며, 자녀가 대학 신입생으로 오후에 수업이 있는 날은 평상시보다 조금 일찍 현장조사 시간을 조정(축소) 하기도 하였다고 진술하였다.

[그림 4] 배우자 및 자녀 현장 일용인부임 지급 증빙 사진



나. ○○○○본부 0급 □□□의(現.◇◇◇◇◇단) 경우

1) ◁◁◁◁◁ 사업 및 일용인부 채용 현황

정부에서는 농지법 개정(2018. 12. 24.)을 통해 농지활용 규제완화 및 신재생 에너지 확대 보급을 위해 공유수면매립으로 조성된 농지 ◁◁◁◁가 일정수준 이상이면 태양에너지 발전설비 설치를 위한 일시사용 허가대상으로 추가하였다.

公社는 ◁◁◁◁◁기관으로 지정되어 ○○○○본부 ♣♣♣♣♣부에서는 신청인의 ◁◁◁◁ 측정신청에 따라 시료를 채취하는 ◁◁◁◁◁사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 2024년 10월까지 세부 업무 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] <<<<<<사업 추진 현황(2020년 ~ 2024년 10월)

2020년		2021년		2022년		2023년		2024년(~10월)		비고
신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	

이해충돌방지법 시행일인 2022년 5월 19일부터 2024년 8월 31일까지 ○○○○
본부 <<<<<<사업에서 지급한 현장채용노무비 내역은 [표 6]과 같으며 총
000건의 현장채용노무비를 지급하였으며, 지급된 금액은 약 000,000천원이다.

[표 6] ○○○○본부 <<<<<<사업 인부 채용 현황(2022년 ~ 2024년)

구분	2022. 5. 19.~ 12. 31.			2023. 1. 1.~ 12. 31.			2024. 1. 1.~ 8. 31.			비고
	건수	채용 제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용 제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용 제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	

2) 0급 □□□의 배우자 채용 현황

○○○○본부의 현장채용노무비 지급 내역을 확인한 결과 <<<<<<사업
에서 0급 □□□(現.◇◇◇◇◇단, 배우자 00일)이 가족을 현장 일용인부로 채용하여
인부임을 지급한 사실이 확인되었다.

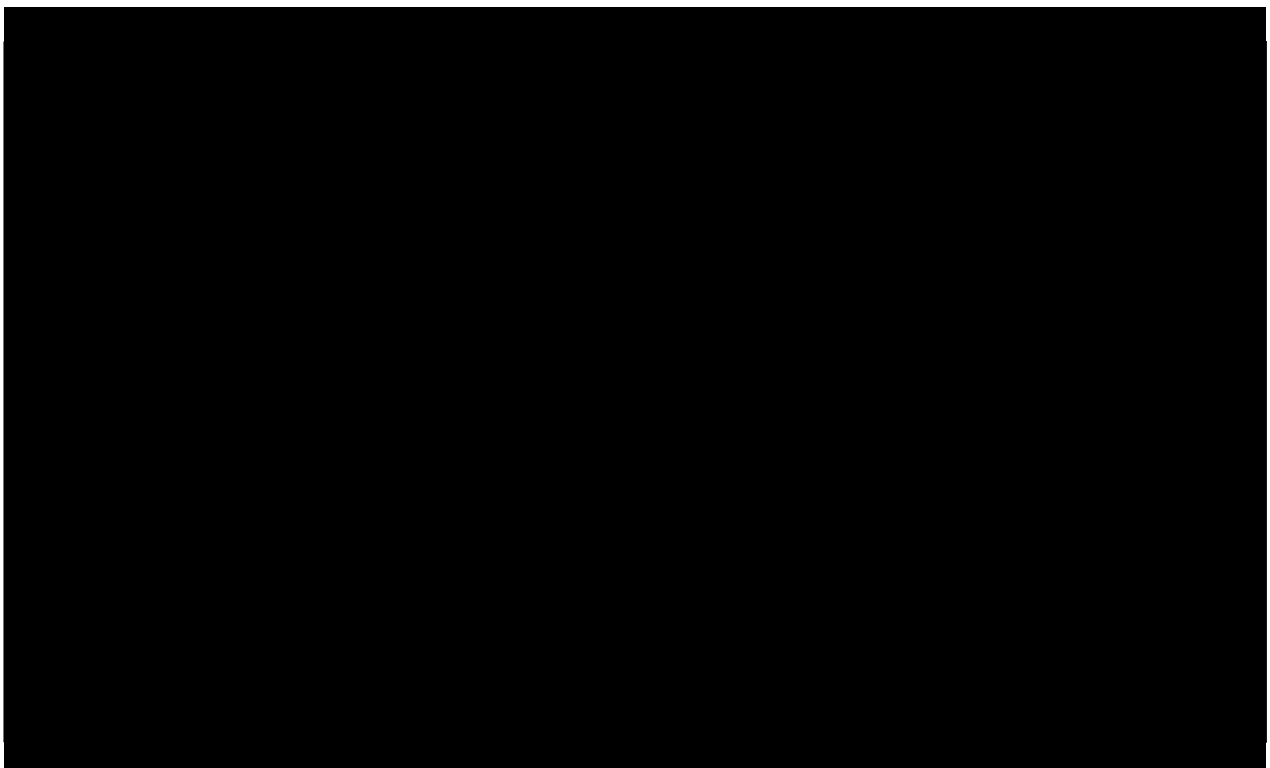
○○○○본부 0급 □□□(現.◇◇◇◇◇단)은 [표 7]과 같이 2022년과 2023년
조사담당(현장책임자)으로 배우자(◀◀◀)를 채용하여 현장인부로 00일간 사용하고,
2022년 조사지원(반원)으로 배우자(◀◀◀)를 채용하여 현장인부로 00일간 사용하였으며,
가족 채용 제한 확인서를 징구하지 않았다.

[표 7] 0급 □□□의 가족 채용 현황

소속	업무	성명	현장 채용 현황				
			년도	인부성명	가족관계	사업명	일수

0급 □□□의 문답 결과, <<<<<<사업을 추진하는 방식은 조사개시일 5일전까지 신청자가 수수료를 납부하게 되어 있으며, 수수료 납부가 확인되면 조사대상 면적에 따라 조사투입인원, 조사일정을 결정하여 계획을 수립하고 현장 인부 모집을 실시한다고 하였다.

[그림 4] 0급 □□□ 배우자의 근로계약서



현장조사는 직원 1인, 인부 2인을 기준으로 3인 1조로 실시하게 되고, 직원은 조사지점을 지정하고 인부 1인은 조사지점을 60cm 가량 시굴, 나머지 인부 1인은 시료채취 및 채취된 시료를 관리·운반하는 역할을 하게 된다고 하였으며

일반적으로 조사개시일 1~2일전에 일용인부 모집을 하며 기존에 활용하였던 인부를 통해 다른 인부들을 모집하게 되는데 인부가 잘 구해지지 않거나 모집에 응한 인부가 약속을 어기고 나오지 않는 경우 현장에서 긴급하게 인부를 섭외를 하거나, 부득이한 경우에는 직원끼리 현장조사를 하기도 하였다고 진술하였다.

배우자를 채용한 경위에 대하여서는 현장에서 인부가 잘 구해지지 않거나 확보된 인부가 갑자기 나오지 않은 경우 빈자리를 대체하기 위하여 배우자에게 급하게 현장으로 오라고 한 경우가 많았다고 구체적인 상황을 진술하였다.

0급 □□□이 진술한 내용과 ○○○○본부에서 제출한 ◁◁◁◁◁사업의 일정을 확인한 결과 연중 지속적으로 조사를 시행중이었으며, 인부모집이 촉박하게 이루어질 수 있음이 추정된다.

4. 관련부서 및 관련자 의견

●●●●본부에서는 관련 법률 및 지침에 관한 내용을 인지하지 못하여 발생한 상황으로 향후 재발하지 않도록 임직원 교육 및 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였으며

0급 ◆◆◆는 규정을 몰라서 발생한 일이며, 지금 돌이켜보면 반원들이 불편했을 수도 있었겠다는 생각이 든다고 하였다. 채용한 기간은 길지 않지만 생각이 짧았던 것 같고 향후 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다고 하였다.

○○○○본부에서는 신속한 조사의 필요성, 인부 수급의 어려움 등으로 불가피하게 주변 가족의 도움을 받아서 대처하게 되었으며 이해충돌방지법을 이해하지 못하고 규정을 준수하지 못하였으며 향후 동일한 사안이 재발하지 않도록 하겠다는 등의 의견을 제시하였다.

0급 □□□은 이해충돌방지법을 충분히 인지하지 못하고 위반한 것을 반성하고 있으며 회사에 누를 끼쳐 송구하다고 하며, 배우자를 채용한 부분에 있어 근로대가를 반환할 마음도 있다고 하였다.

5. 가족 채용제한 관련 처분검토 결과

가. 처분 기준의 검토

이해충돌방지법에서 가족 채용 제한을 규정한 취지를 고려하여 ① 현장책임자 등 부서장으로부터 일용인부에 관한 채용 권한을 위임받은 지위에 해당하는지 여부, ② 가족을 채용함에 있어 관련자의 직·간접적 영향력 유무, ③ 가족을 일용인부로 채용한 일수 및 지급 인부임, ④ 가족을 채용하게 된 사유 및 경위 등을 처분의 검토 기준으로 하였다.

나. 처분의 검토 결과

1) ●●●●본부 0급 ◆◆◆의 경우

0급 ◆◆◆는 2022년 배우자를 채용할 당시 현장책임자로서 ●●●●본부장으로부터 현장 인부 채용에 대한 권한을 위임받아 배우자(▽▽▽)를 0일간 채용하였고, 문답에서 배우자를 채용하지 않았다면 일용인부를 구할 다른 방법이 있다고 진술한 점에 비추어 가족을 채용함에 있어 불가피한 사정은 발견되지 않는다.

따라서 채용에 관한 부서장의 권한을 대행한 자로서 이해충돌방지법 제11조(가족 채용 제한) 규정을 위반하였으며

2024년 자녀를 채용할 당시 반원이었으나, 자녀를 채용하는 과정에 관여하여 0일간 자녀를 채용하는 것에 영향력을 행사하였고 현장조사시 대학생인 자녀의 일정(수업)에 따라 작업시간을 임의로 조정(축소)하였다고 진술하여 공사 「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제) 규정을 위반한 것으로 판단된다.

다만, 이해충돌방지법이 시행 초기이며, 중·장기적인 고용관계가 형성되지 않는 일용직도 가족 채용 금지대상에 포함되는지 여부는 국민권익위원회 유권해석 등을 통해 명확해질 수 있는 점은 고려가 가능하다.

따라서 인사규정시행세칙 제43조(징계양정기준) 및 [별표 6] 이해충돌방지법 상의 의무위반 중 그 밖의 의무 위반을 적용하고, 채용기간 및 금액으로 보아 비위나 과실의 정도가 무겁지는 않다고 판단되어 0급 ◆◆◆에 대해서는 “징계(징계)” 요구함이 타당한 것으로 판단된다.

[표 8] 「인사규정 시행세칙」 이해충돌방지법 위반의 징계양정기준

비위도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
비위의 유형				
1. 이해충돌방지법 상의 의무위반 자. 그 밖의 의무 위반	파면-해임	정직	감봉	징계

2) ○○○○본부 0급 □□□(現.◆◆◆◆◆단)의 경우

0급 □□□은 ◁◁◁◁◁사업에 필요한 현장 인부를 모집하면서 이해충돌 방지법 제11조(가족 채용 제한)를 위반하여 자신의 배우자를 현장인부로 채용

하였다. 0급 □□□의 진술에 의하면 현장인부 모집이 어려우면 직원들끼리 작업을 한 적도 있다고 하여 본인의 배우자가 꼭 현장인부로 채용되어야 할 당위성은 없는 것으로 판단된다.

다만, 현장조사가 조사개시 수일 전부터 조사계획을 수립하여 현장인부 모집을 실시하는 등 인부모집의 어려움은 일부 인정되고, 현장조사 업무시 적지 않은 육체적 노동이 수반되는 것으로 보인다.

또한 이해충돌방지법이 시행 초기이며, 중·장기적인 고용관계가 형성되지 않는 일용직도 가족 채용 금지대상에 포함되는지 여부는 국민권익위원회 유권해석을 통해 명확해질 수 있는 점은 고려가 필요하다.

따라서 0급 □□□의 위반사항은 인사규정시행세칙 제43조(징계양정기준) 및 [별표 6] 이해충돌방지법 상의 의무위반 중 그 밖의 의무 위반에 해당하며, 채용일수, 지급금액, 과거에 일용인부임 부당집행으로 인한 처분과 같은 사항을 종합하면 징계처분이 불가피하지만 촉박한 조사일정, 일용인부의 필요성을 감안하여 비위나 과실의 정도가 무겁지는 않다고 판단되어 “징계(징계)” 요구함이 타당하다.

[표 9] 「인사규정 시행세칙」 이해충돌방지법 위반의 징계양정기준

비위도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 이해충돌방지법 상의 의무위반 자. 그 밖의 의무 위반	파면-해임	정직	감봉	징계

6. 조치할 사항

사장(○○○○처장)은 ① 배우자 및 자녀를 현장조사 일용인부로 채용하여 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한), 公社 「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제)를 위반한 ●●●●본부 0급 ◆◆◆를 「인사규정」 제48조에 따라 징계처분(징계)하시오, (징계)

② 배우자를 현장조사 일용인부로 채용하여 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한)을 위반한 ◇◇◇◇◇단 0급 □□□을 「인사규정」 제48조에 따라 징계처분(징계)하시기 바랍니다. (징계)

한국농어촌공사 감사

[인사처분] 요구

제 목 가족 채용 제한 위반

해 당 부 서 ○○○○본부, ●●●●본부

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무개요

公社에서는 사업추진시 필요할 경우 임시적으로 고용하는 일용직 직원 등에 대한 노무비를 현장채용노무비로 지급하고 있으며, 2022년부터 2024년 8월 현재까지의 공사 전 부서의 현장채용노무비 지급 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 현장채용노무비 지급 현황(2022.1.~2024.8.)

(단위: 건, 백만 원)

구 분	계	2022	2023	2024 (2024.8월 까지)

2022년부터 2023년까지 농지 현장조사원이 다수 채용되었고, 그 외에는 <<<<<<, 수질측정망조사, 지하수사업, 자체진단사업 등 다양한 사유로 단기간 인부가 필요한 경우 일용직을 채용하여 활용하고 있다. 이 외에도 용배수로 퇴적물 제거, 광역제초기 운영 등에서 일용인부를 활용하는 사례도 확인되었다.

2. 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제1항에 따르면 공공기관은 ① 소속 고위공직자, ② 채용업무를 담당하는 공직자, ③ 해당 산하 공공기관의 감독 기관인 공공기관 소속 고위공직자, ④ 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자(이하 ‘채용담당자 등’이라 한다.)의 가족을 채용할 수 없고, 같은 조 제3항에 따라 채용담당자 등의 가족이 채용되도록 지시·유도 또는 묵인¹⁾을 하는 행위도 금지된다. 다만, 같은 조 제2항에 따라 공개경쟁채용시험 등과 같이 예외사유²⁾에 해당할 경우에는 고위 공직자 또는 채용담당자 등의 가족이라도 채용이 가능하다.

이 규정은 공공기관이 공개경쟁 없이 소속 채용담당자 등의 가족을 채용할 경우 국민의 불신을 초래할 수려가 있고, 채용 관련 업무에 영향을 미칠 수 있는 직급이나 위치에 있는 공직자의 가족채용 비리를 사전에 예방하는 것에 그 취지가 있다.

채용이 제한되는 가족의 범위는 「민법」 제779조의 가족으로서 배우자, 직계혈족 및 형제자매이며, 해당 공직자와 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족, 배우자의 형제자매까지도 채용이 제한되는 대상에 해당한다.

[그림 1] 채용이 제한되는 가족의 범위



1) 이해충돌방지법 업무편람(2024)에 따르면 지시·유도·묵인은 이해충돌방지법을 위반하여 채용이 이루어지도록 적극적으로 개입하거나 소극적으로 방조하는 경우를 말한다.

2) 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제2항에서는 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정하여 다수인을 대상으로 하는 채용시험에 합격한 경우 등을 예외사유로 정하고 있음

한편 「공직자의 이해충돌방지법」 시행령 제13조(가족 채용 제한), 公社 이해충돌 방지제도 운영지침 제11조(가족 채용 제한 대상 확인)에 따르면 채용대상자에게 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’를 징구하여 채용이 제한되는 가족에 해당하는지 확인 하도록 하고 있다.

국민권익위원회에서 발간한 ‘이해충돌방지법 업무편람(2024)’에서는 단시간 근로자, 초단시간 근로자, 일용 근로자를 채용하는 경우에도 적용하도록 하고 있어, 公社에서 각 사업의 필요에 의해 일용직 근로자를 채용하는 경우에도 채용담당자 등의 가족은 채용이 제한되며, ‘가족 채용 제한 대상 확인서’를 징구하여 제한 대상 여부를 확인하여야 하며,

채용업무를 담당하는 공직자의 범위에는 해당 업무를 직접 처리하는 공직자 외에 결재선상에 있는 상급자 등을 모두 포함한다고 하고 있다.

[그림 2] 가족 채용 제한 여부 확인서

[별지 제9호서식] 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침 가족 채용 제한 여부 확인서 · 해당하는 []에 ☐ 표시를 합니다. <table><tr><td>채용기관</td><td>기관명</td><td>채용방법</td><td>채용직위(직급)</td></tr><tr><td>채용사유</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td>채용대상자 (확인인)</td><td>성명</td><td>주소</td></tr><tr><td></td><td>연락처</td><td>생년월일</td></tr><tr><td></td><td></td><td>채용 예정일</td></tr></table> 가족 채용 제한 확인사항 <table><tr><td>① 가족채용</td><td>채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?</td><td>[]에 [] 아니요 [] 해당없음</td></tr><tr><td></td><td>채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?</td><td>[]에 [] 아니요 [] 해당없음</td></tr><tr><td>예외 해당 여부</td><td>에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?</td><td>[]에 [] 아니요</td></tr></table> 「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조에 따른 가족 채용 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다. <table><tr><td>채용대상자(확인인)</td><td>년</td><td>월</td><td>일</td></tr><tr><td colspan="4">(서명 또는 인)</td></tr></table> 유의사항 *가족채용: 위 가족중 “친屬” 제779조에 따라 다음과 호를 가족으로 한다. 1. 배우자, 직계혈족 및 형제지매 2. 영계혈, 입양하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제지매 210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))		채용기관	기관명	채용방법	채용직위(직급)	채용사유				채용대상자 (확인인)	성명	주소		연락처	생년월일			채용 예정일	① 가족채용	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?	[]에 [] 아니요 [] 해당없음		채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?	[]에 [] 아니요 [] 해당없음	예외 해당 여부	에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?	[]에 [] 아니요	채용대상자(확인인)	년	월	일	(서명 또는 인)				가족 채용 제한 확인사항 ① 가족채용 여부 - 채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가? - 채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가? ② 예외 해당 여부 ①에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 하는 경우 인가?
채용기관	기관명	채용방법	채용직위(직급)																																	
채용사유																																				
채용대상자 (확인인)	성명	주소																																		
	연락처	생년월일																																		
		채용 예정일																																		
① 가족채용	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?	[]에 [] 아니요 [] 해당없음																																		
	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?	[]에 [] 아니요 [] 해당없음																																		
예외 해당 여부	에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?	[]에 [] 아니요																																		
채용대상자(확인인)	년	월	일																																	
(서명 또는 인)																																				

출처: 公社 「이해충돌방지제도 운영 지침」

또한 公社 「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제)에서는 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별해서는 아니 된다고 규정하고 있고

3. 감사결과 확인된 문제점

1) ■■■■■■사업 및 일용인부 채용 현황

[표 2] ■■■■■ 추진 현황(2022년 ~ 2024년)

이해충돌방지법 시행일인 2022년 5월 19일부터 2024년 8월 31일까지 ●●●● 본부에서 지급한 현장채용노무비 내역은 [표 3]과 같으며 총 000건의 현장채용 노무비를 지급하였으며, 지급된 금액은 총 000,000천원이다.

[표 3] ●●●●본부 현장조사 인부 채용 현황(2022.5.19. ~ 2024.8.31.)

구분	2022. 5. 19.~ 12. 31.			2023. 1. 1.~ 12. 31.			2024. 1. 1.~ 8. 31.			비고
	건수	채용제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	

2) 0급 ♠♠♠의 경우

●●●●본부의 현장채용노무비 지급 내역을 확인한 결과 ●●●●본부에서는 0급 ♠♠♠의 가족(모친 0일)을 현장일용인부로 채용하고 인부임을 지급한 사례가 확인되었다.

0급 ♠♠♠은 2020년 2월 3일 ●●●●본부로 발령받고 2024년 1월 29일부터 ♠♠♠♠부에 배치되어 2024년 조사 0반 반원으로 업무를 수행하였으며, 2024년 3월 ~ 10월 중 ■■■저수지(0일), ■■■저수지(0일), ■■■저수지(0일) ■■■■■■■■ 현장조사에 필요한 인부를 채용하면서 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않고 총 ■■■일간 본인의 모친인 ♥♥♥을 채용하는데 관여하였으며, 0급 ♠♠♠의 가족 채용 현황은 [표 4]와 같다.

[표 4] 0급 ♀♀♀ 가족 채용 현황

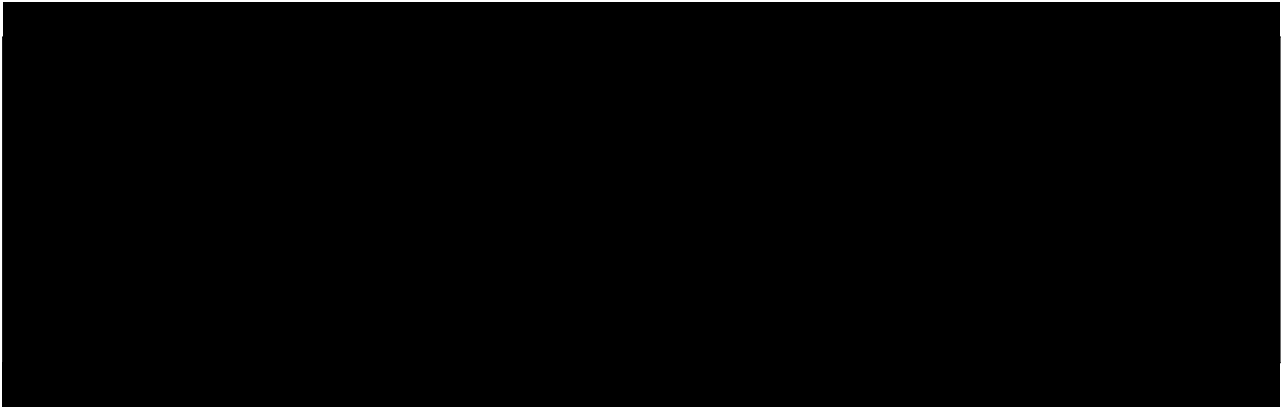
소속	직책	성명	현장 채용 현황					비고
			인부성명	가족관계	시설명	일수	지급액(원)	

0급 ♀♀♀은 문답에서 인부는 반장 및 반원의 협의를 통해 모집방법을 정하였으며 반원들 중 조사경력이 오래되거나 인력확보가 가능한 사람이 인부 모집을 한다고 하였다.

2023년 본인의 모친인 ♥♥♥이 현장 일용인부로 채용된 경위에 대해서는 현장책임자인 0급 ♥♥♥(2023년 12월 31일 퇴직)의 지시에 의하여 본인이 인부를 모집하게 되었고, 그 과정에서 가정주부로서 다른 직업이 없는 모친을 현장 일용인부로 채용하게 되었다고 진술하였다.

또한 2023년 9월 4일부터 9월 0일까지 ■■■저수지 현장 조사에 모친을 일용인부로 채용하여 0일간 사용하였고, 2023년 00월 00일 ■■■저수지에 0일간 일용인부로 모친을 채용하였으나, 0급 ♀♀♀이 2023년 00월 00일 일용 인부임 지급의 근거로 사용한 사진은 2023년 9월에 ■■■저수지 현장조사시 촬영한 사진으로 확인되었다. 0급 ♀♀♀은 2023년 00월 00일 현장조사시 인부임 지급과 관련한 증빙 사진 촬영을 누락하여 2023년 9월에 촬영한 사진을 사용하게 되었다고 진술하였다.

[그림 3] 0급 ♡♡♡의 모친 일용인부임 지급 증빙 사진



가. ○○○○본부 0급 ♣♣♣의 경우

1) ◁◁◁◁◁사업 및 일용인부 채용 현황

정부에서는 농지법 개정(2018. 12. 24.)을 통해 농지활용 규제완화 및 신재생 에너지 확대 보급을 위해 공유수면매립으로 조성된 농지 ◁◁◁◁가 일정수준 이상이면 태양에너지 발전설비 설치를 위한 일시사용 허가대상으로 추가하였다.

公社는 ◁◁◁◁◁기관으로 지정되어 ○○○○본부 ♣♣♣♣♣부에서는 신청인의 ◁◁◁◁ 측정신청에 따라 시료를 채취하는 ◁◁◁◁◁사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 2024년 10월까지 세부 업무 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] ◁◁◁◁◁사업 추진 현황(2020년 ~ 2024년 10월)

2020년		2021년		2022년		2023년		2024년(~10월)		비고
신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	

이해충돌방지법 시행일인 2022년 5월 19일부터 2024년 8월 31일까지 ○○○○

본부 <<<<<<사업에서 지급한 현장채용노무비 내역은 [표 6]과 같으며 총 000건의 현장채용노무비를 지급하였으며, 지급된 금액은 약 000,000천원이다.

[표 6] ○○○○본부 <<<<<<사업 인부 채용 현황(2022년 ~ 2024년)

구분	2022. 5. 19.~ 12. 31.			2023. 1. 1.~ 12. 31.			2024. 1. 1.~ 8. 31.			비고
	건수	채용 제한 확인서	지급액 (천원)	건수	채용 제한 확인서	지급액 (천원)	건수	채용 제한 확인서	지급액 (천원)	
		제출건수			제출건수			제출건수		

2) 0급 ♣♣♣의 경우

○○○○본부의 현장채용노무비 지급 내역을 확인한 결과 <<<<<<사업에서 0급 ♣♣♣(부친 0일, 모친 0일)가 가족을 현장 일용인부로 채용하여 인부임을 지급한 사실이 확인되었다.

0급 ♣♣♣는 2021년 12월 31일 입사하여 2022년 1월 10일부터 ○○○○본부에 근무하고 있으며 [표 7]과 같이 2022년 조사지원으로 부친(○○○)을 채용하여 현장 인부로 0일간 사용하였으며, 2023년 조사담당(현장책임자)으로 부모(○○○, ◆◆◆)를 채용하여 현장인부로 각 0일간 사용하고, 가족 채용 제한 확인서를 징구하지 않았다.

[표 7] 0급 ♣♣♣ 가족 채용 현황

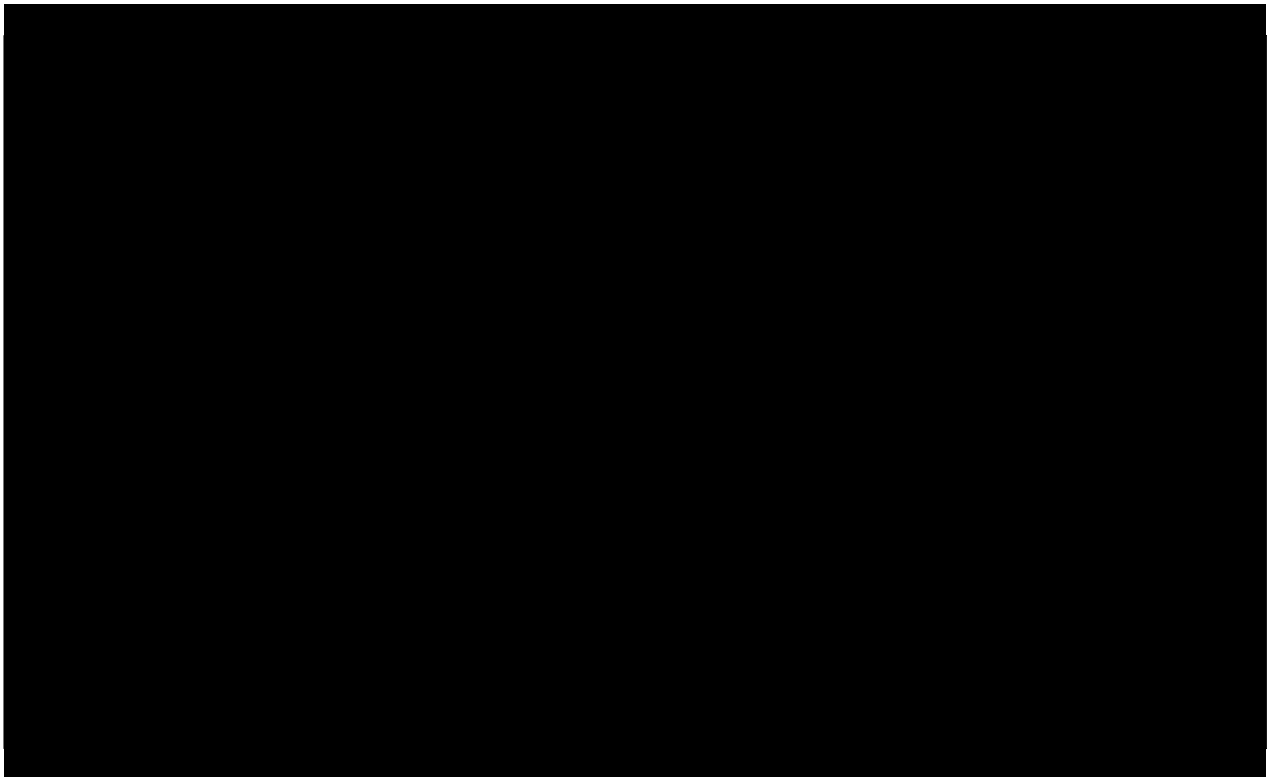
소속	업무	성명	현장 채용 현황					
			년도	인부성명	가족관계	사업명	일수	지급액(원) (보험료 포함)

0급 ♣♣♣의 문답결과, 2022년 <<<<<< 현장조사시 본인은 보조역할을

하였으며 0급 ■■■이 윤OO이라는 인부를 통해서 일용인부 모집을 하였는데 14명이 필요한 상황이었으나 0급 ■■■이 일용인부를 모집한 결과 12명이 모집되어 당초 계획보다 인부 2명이 부족하여 본인이 KH에 거주하는 부친을 통해 2명을 구하고자 하였다고 진술하였다. 그러나 부친을 통해서도 부친의 지인 1명 밖에 구하지 못하게 되어 부친이 지인과 함께 현장에 나오게 되었다고 진술하였다.

2023년에는 다른 직원 없이 단독으로 현장에 나가 조사를 담당(현장책임자)하게 되었는데 정OO이라는 인부를 통해 일용인부 2명을 모집하고자 하였으나 인부 모집이 되지 않아 부모에게 부탁을 하여 현장조사를 하게 되었다고 진술하였다.

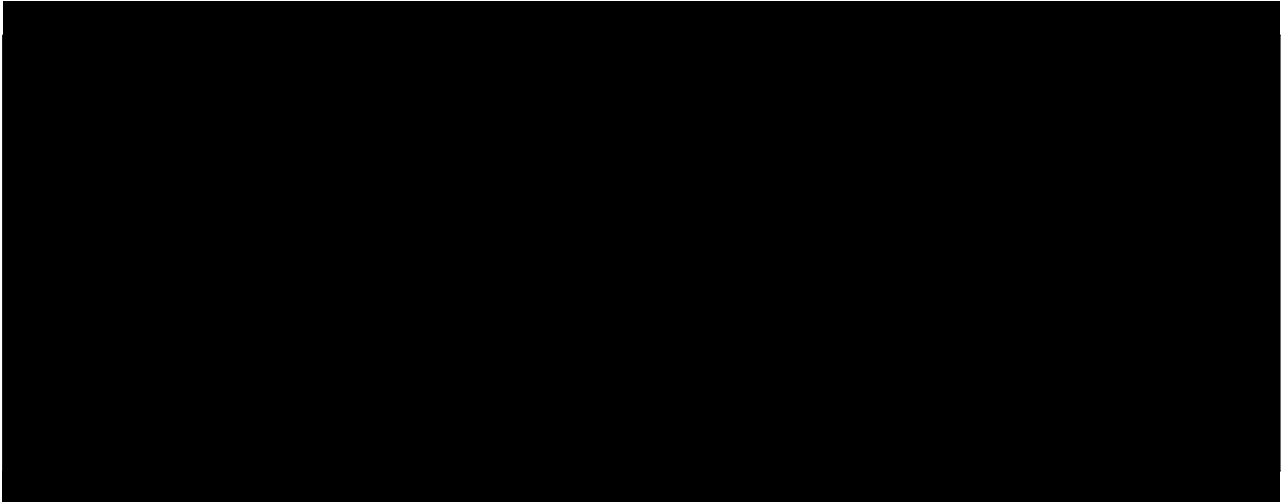
[그림 4] 가족 채용 제한 여부 확인서



0급 ☹☹☹에 따르면 부모는 □□□□ KH에서 원예하우스 3천평(13동)을 운영하고 있어 시간적 여유가 없고, 현장여건도 열악하여 아들로써 부모를 현장인

부로 채용하기에는 죄송한 마음도 들었지만, 신입사원으로서 업무를 완수하여야 하겠다는 다급한 마음에서 부모를 현장인부로 채용하게 되었다고 진술하였다.

[그림 8] 0급 ♀♀♀의 부모 현장 일용인부임 지급 증빙 사진



5. 가족 채용제한 관련 처분검토 결과

1) ●●●●●본부 0급 ♀♀♀의 경우

0급 ♀♀♀은 2023년 모친을 채용할 당시 반원으로서 현장책임자인 0급 ♥♥♥ (2023년 12월 31일 퇴직)의 지시를 받아 일용직 모집 등의 업무를 수행하였고, 일용인부와 관련된 서류를 정리하는 역할을 수행하였는데

일용인부를 채용할 때 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’를 징구하지 않았고, 모친 (♥♥♥)을 2023년 00월 00일 인부임 지급시 2023년 9월에 다른 현장에서 촬영한 사진을 사용하여 적절하지 않은 증빙을 사용하여 公社 「이해충돌방지제도 운영 지침」 및 「예상집행지침」을 준수하지 못한 책임이 인정되므로 0급 ♀♀♀에게는 “인사처분” 조치를 요구함이 타당하다.

2) ○○○○본부 0급 ♀♀♀의 경우

0급 ♀♀♀의 경우 2022년과 2023년 부모를 채용할 당시 현장책임자 또는
반원으로서 채용업무를 직·간접적으로 담당하였다.

0급 ♀♀♀가 가족을 현장 일용인부로 채용한 <<<<<<사업은 촉박한
일정으로 현장조사가 이루어지고 조사 일정 및 당사자의 진술을 통해 확인된 인부
모집의 어려움으로 가족 채용의 불가피성은 일부 인정되며 3인 1조로 진행되는
현장조사의 특성과 현장 조사업무시 노동의 육체적 강도와

<<<<<<사업 관련하여 2022년 신입사원인 0급 ♀♀♀의 업무를 지도하는
역할을 한 0급 ■■■은 면담에서 0급 ♀♀♀에게 이해충돌방지법 및 가족 채용
제한에 관한 교육을 못하였다고 하였고, 0급 ♀♀♀가 신입사원(2021년 12월 31일
입사)으로서 주어진 업무를 완수하고자 부득이하게 부모에게 부탁을 하여 현장인부로
채용하였다고 진술한 점과

이해충돌방지법 시행초기이며, 중·장기적인 고용관계가 형성되지 않는 일용직도
가족 채용 금지대상에 포함되는지 여부는 국민권익위원회 유권해석을 통해 명확
해질 수 있는 점은 고려가 가능하므로 0급 ♀♀♀에게는 “인사처분” 조치를 요구
함이 타당하다.

6. 조치할 사항

사장(○○○○처장)은 ① 모친을 현장 일용인부로 채용하고 인부임을 지급함에
있어 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제11조(가족채용 제한 대상 확인) 및 公社「
예산집행지침」 직접노무비(현장채용노무비)에 따른 관련증빙 확보 등을 소홀히 한 ●●
●●본부 0급 ♀♀♀에게 인사처분 조치 하시고, (인사처분)

② 부친 또는 모친을 현장 일용인부로 채용하고 인부임을 지급함에 있어 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한)을 위반한 ○○○○본부 0급 ㉸㉸㉸에게 인사처분 조치 하시기 바랍니다. (인사처분)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 가족 채용 제한 위반

해 당 부 서 ●●●●본부

조 치 부 서 ●●●●본부

내 용

1. 업무개요

公社에서는 사업추진시 필요할 경우 임시적으로 고용하는 일용직 직원 등에 대한 노무비를 현장채용노무비로 지급하고 있으며, 2022년부터 2024년 8월 현재까지의 공사 전 부서의 현장채용노무비 지급 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 현장채용노무비 지급 현황(2022.1.~2024.8.)

(단위: 건, 백만 원)

구 분	계	2022	2023	2024 (2024.8월 까지)

2022년부터 2023년까지 농지 현장조사원이 다수 채용되었고, 그 외에는 <<<<<<, 수질측정망조사, 지하수사업, 자체진단사업 등 다양한 사유로 단기간 인부가 필요한 경우 일용직을 채용하여 활용하고 있다. 이 외에도 용배수로 퇴적물 제거, 광역제초기 운영 등에서 일용인부를 활용하는 사례도 확인되었다.

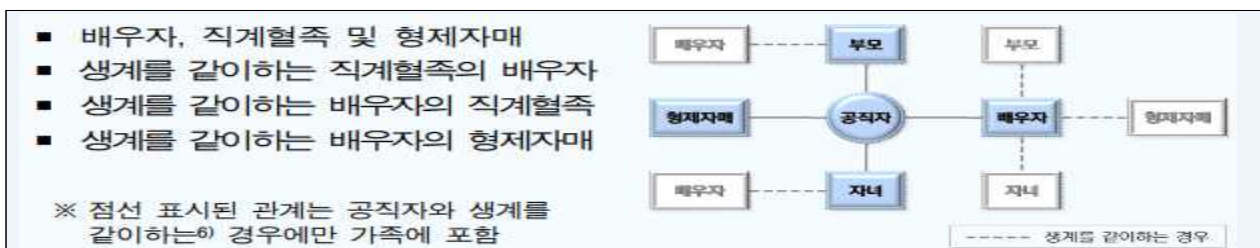
2. 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제1항에 따르면 공공기관은 ① 소속 고위공직자, ② 채용업무를 담당하는 공직자, ③ 해당 산하 공공기관의 감독 기관인 공공기관 소속 고위공직자, ④ 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자(이하 ‘채용담당자 등’이라 한다.)의 가족을 채용할 수 없고, 같은 조 제3항에 따라 채용담당자 등의 가족이 채용되도록 지시·유도 또는 묵인¹⁾을 하는 행위도 금지된다. 다만, 같은 조 제2항에 따라 공개경쟁채용시험 등과 같이 예외사유²⁾에 해당할 경우에는 고위 공직자 또는 채용담당자 등의 가족이라도 채용이 가능하다.

이 규정은 공공기관이 공개경쟁 없이 소속 채용담당자 등의 가족을 채용할 경우 국민의 불신을 초래할 수려가 있고, 채용 관련 업무에 영향을 미칠 수 있는 직급이나 위치에 있는 공직자의 가족채용 비리를 사전에 예방하는 것에 그 취지가 있다.

채용이 제한되는 가족의 범위는 「민법」 제779조의 가족으로서 배우자, 직계혈족 및 형제자매이며, 해당 공직자와 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족, 배우자의 형제자매까지도 채용이 제한되는 대상에 해당한다.

[그림 1] 채용이 제한되는 가족의 범위



1) 이해충돌방지법 업무편람(2024)에 따르면 지시·유도·묵인은 이해충돌방지법을 위반하여 채용이 이루어지도록 적극적으로 개입하거나 소극적으로 방조하는 경우를 말한다.

2) 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제2항에서는 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정하여 다수인을 대상으로 하는 채용시험에 합격한 경우 등을 예외사유로 정하고 있음

한편 「공직자의 이해충돌방지법」 시행령 제13조(가족 채용 제한), 公社 이해충돌 방지제도 운영지침 제11조(가족 채용 제한 대상 확인)에 따르면 채용대상자에게 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’를 징구하여 채용이 제한되는 가족에 해당하는지 확인 하도록 하고 있다.

국민권익위원회에서 발간한 ‘이해충돌방지법 업무편람(2024)’에서는 단시간 근로자, 초단시간 근로자, 일용 근로자를 채용하는 경우에도 적용하도록 하고 있어, 公社에서 각 사업의 필요에 의해 일용직 근로자를 채용하는 경우에도 채용담당자 등의 가족은 채용이 제한되며, ‘가족 채용 제한 대상 확인서’를 징구하여 제한 대상 여부를 확인하여야 하며,

채용업무를 담당하는 공직자의 범위에는 해당 업무를 직접 처리하는 공직자 외에 결재선상에 있는 상급자 등을 모두 포함한다고 하고 있다.

[그림 2] 가족 채용 제한 여부 확인서

[별지 제9호서식] 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침	
가족 채용 제한 여부 확인서	
* 해당하는 []에 √ 표시를 합니다.	
채용기관	채용방법
채용사유	채용직위(직급)
채용대상자 (확인인)	성명
연락처	주소
	생년월일
	채용 예정일
가족 채용 제한 확인사항	
① 가족채용	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가? []에 [] 아니오 [] 해당없음
	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가? []에 [] 아니오 [] 해당없음
예외 해당 여부	에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가? []에 [] 아니오 [] 해당없음
「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조에 따른 가족 채용 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.	
채용대상자(확인인)	
유의사항	
* “가족채용”의 가족은 「민법」 제779조에 따라 다음의 조를 가족으로 한다. 1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매 중 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매 210mm×297mm(일반용지 80g/㎡(재활용품))	

가족 채용 제한 확인사항

① 가족채용 여부

- 채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?
- 채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?

② 예외 해당 여부 ①에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 하는 경우 인가?

출처: 公社 「이해충돌방지제도 운영 지침」

또한 公社「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제)에서는 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별해서는 아니 된다고 규정하고 있고

公社「예산집행 지침(2024)」 세부비목별 집행기준에 따르면 현장직원을 고용할 때에는 제반규정을 준수하여 고용단가, 실 고용일수, 관련증빙 등을 상세히 검토하여 집행하도록 되어 있고 철저한 근태관리로 실 고용일수에 대한 노무비가 지급될 수 있도록 일용직 관리감독 및 집행관리에 철저를 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ■■■■■■ 사업 및 일용인부 채용 현황

●●●●본부는 시설물 ■■■■■■ 전문기관으로서 농업생산기반시설의 물리적·기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 조치를 신속하고 적절하게 하기 위하여 시설의 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사, 측정 평가하여 보수, 보강 방안을 제시하는 ■■■■■■ 업무를 수행하고 있으며, 2022년부터 2024년까지 세부 업무 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] ■■■■■■ 추진 현황(2022년 ~ 2024년)

구분	2022년		2023년		2024년		비고
	지구수	사업비(천원)	지구수	사업비(천원)	지구수	사업비(천원)	

이해충돌방지법 시행일인 2022년 5월 19일부터 2024년 8월 31일까지 ●●●●본부에서 지급한 현장채용노무비 내역은 [표 3]과 같으며 총 000건의 현장채용

노무비를 지급하였으며, 지급된 금액은 총 000,000천원이다.

[표 3] ●●●●본부 현장조사 인부 채용 현황(2022.5.19. ~ 2024.8.31.)

구분	2022. 5. 19.~ 12. 31.			2023. 1. 1.~ 12. 31.			2024. 1. 1.~ 8. 31.			비고
	건수	채용제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	

●●●●본부의 현장채용노무비 지급 내역을 확인한 결과 ●●●●본부에서는 0급 ◆◆◆의 가족(배우자 0일, 자녀 0일)과 0급 ♀♀♀의 가족(모친 0일)을 현장일용 인부로 채용하고 인부임을 지급한 사례가 확인되었다.

나. 0급 ◆◆◆의 경우

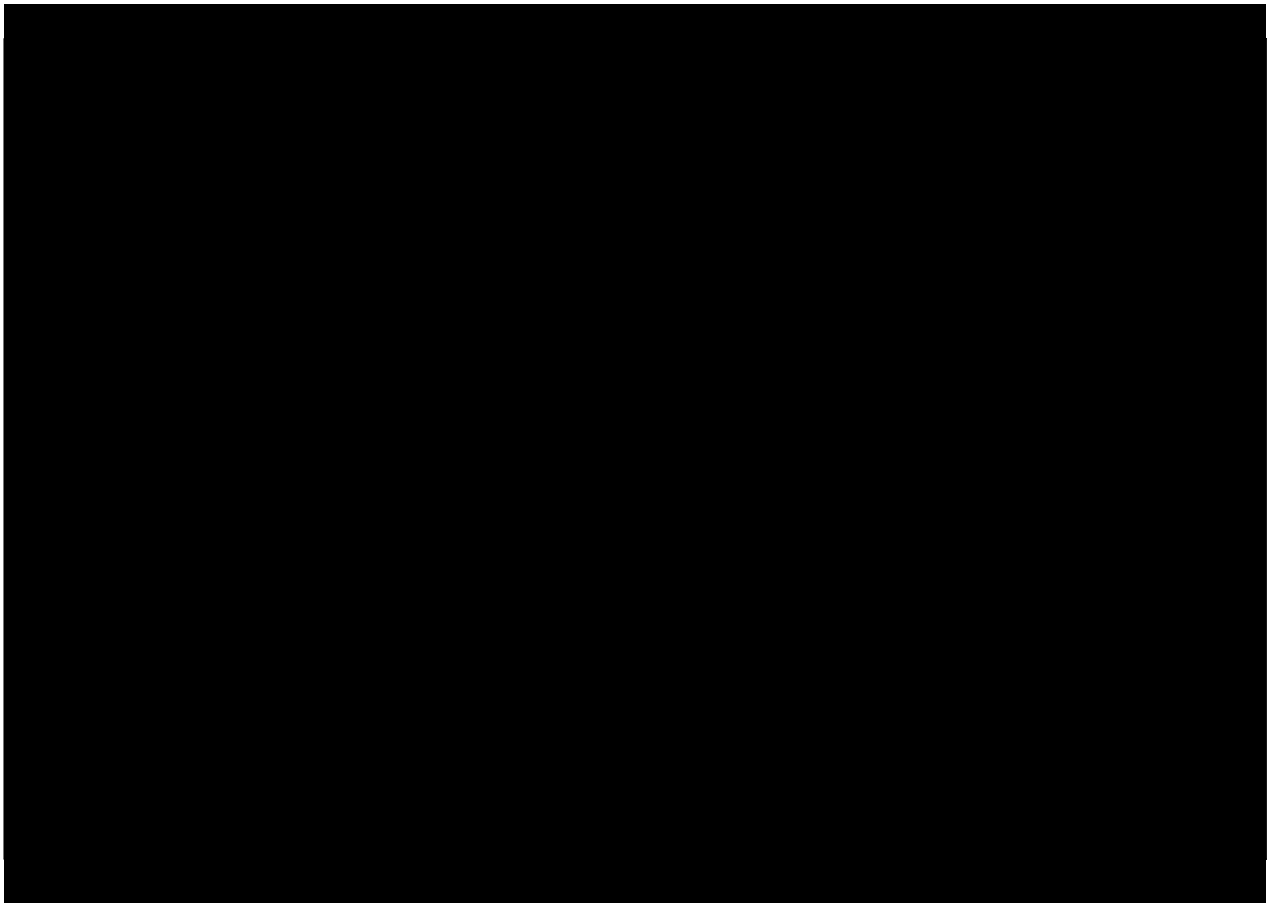
0급 ◆◆◆의 경우 2022. 1. 28.부터 감사일 현재까지 ●●●●본부 △△△△부에서 근무중인 자로 2022년에는 조사 0반 반장(현장책임자)으로 업무를 수행하였으며, 2022년 6월 중 ■■■저수지(0일), ■■■저수지(0일) ■■■■■■■■ 현장조사에 필요한 일용인부를 채용하면서 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않고 총 0일에 대해 0급 ◆◆◆의 배우자인 ▽▽▽를 채용하였다.

또한 2024년에는 반원으로서 4월 ~ 6월 중 창내저수지 ■■■■■■■■ 현장조사에 필요한 일용인부를 채용하면서 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않고, 총 0일에 대해 자녀인 ▼▼▼의 채용에 관여하였으며, 0급 ◆◆◆의 가족이 일용 인부로 채용된 현황은 [표 4]와 같다.

[표 4] 0급 ◆◆◆ 가족 채용 현황

소속	직책	성명	현장 채용 현황				비고
			인부성명	가족관계	시설명	일수	

[그림 3] 0급 ◆◆◆의 배우자 및 자녀 근로계약서

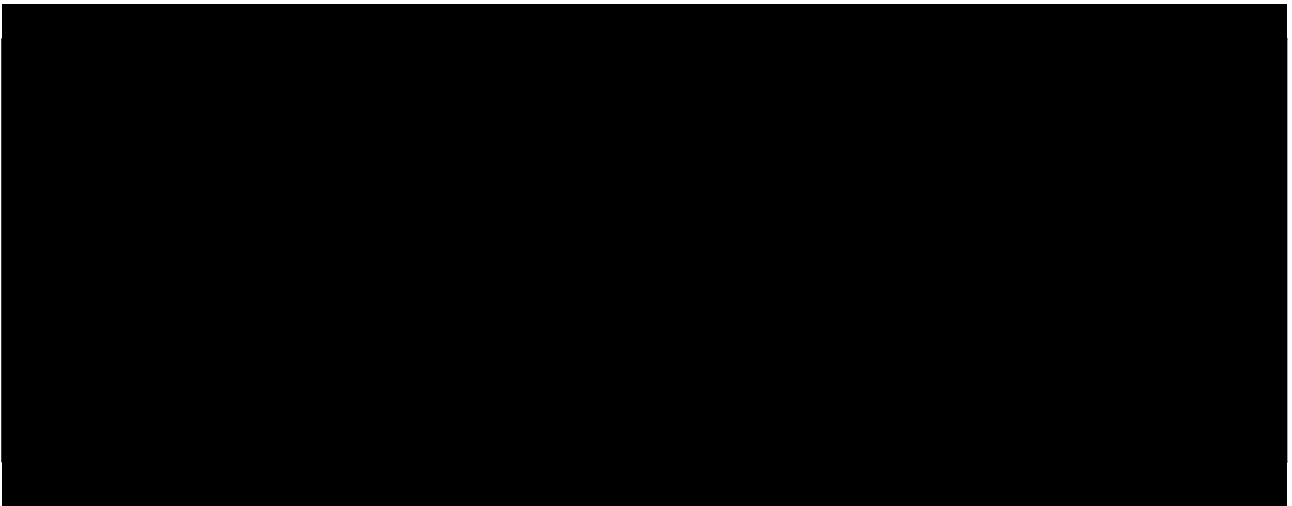


0급 ◆◆◆는 문답에서 통상적으로 현장에서 사용하는 일용인부 모집은 조사 대상 시설이 위치한 지역에 연고가 있는 직원이 지인을 통해 모집하거나, 과거에 일용인부로 채용된 경력이 있는 사람에게 연락을 취해 모집한다고 하였다.

2022년 배우자인 ▽▽▽를 현장 일용인부로 채용한 경위에 대하여서는 본인이 ●●●●본부에서 처음 근무하게 되어 현장 일용인부로 채용할 만한 지인이 없었고, ○○권역 시설물 ■■■■■ 현장조사시 일용인부 인력이 필요한 상황으로 마침 본인의 배우자도 쉬고 있는 상황이었어서 배우자에게 부탁을 하게 되었다고 진술하였다. 만약 배우자를 현장인부로 채용하지 않았다면 본인의 출신학교(○○대학교 대학원)를 통해 일용인부를 구했을 것으로 생각한다고 진술하였다.

2024년 자녀인 ▼▼▼를 현장 일용인부로 채용한 경위에 대하여서는 자녀를 채용하는 과정에서 가족을 채용해야 하는 불가피한 사정은 없었으며, 자녀가 대학 신입생으로 오후에 수업이 있는 날은 평상시보다 조금 일찍 현장조사 시간을 조정(축소) 하기도 하였다고 진술하였다.

[그림 4] 배우자 및 자녀 현장 일용인부임 지급 증빙 사진



다. 0급 ♠♠♠의 경우

0급 ♠♠♠은 2020년 2월 3일 ●●●●본부로 발령받고 2024년 1월 29일부터 ♠♠♠♠부에 배치되어 2024년 조사 0반 반원으로 업무를 수행하였으며, 2024년

3월 ~ 10월 중 ■■■저수지(0일), ■■■저수지(0일), ■■■저수지(0일) ■■■■■■■■ 현장조사에 필요한 인부를 채용하면서 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않고 총 0일간 본인의 모친인 ♥♥♥을 채용하는데 관여하였으며, 0급 ♀♀♀의 가족 채용 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 0급 ♀♀♀ 가족 채용 현황

소속	직책	성명	현장 채용 현황					비고
			인부성명	가족관계	시설명	일수	지급액(원)	

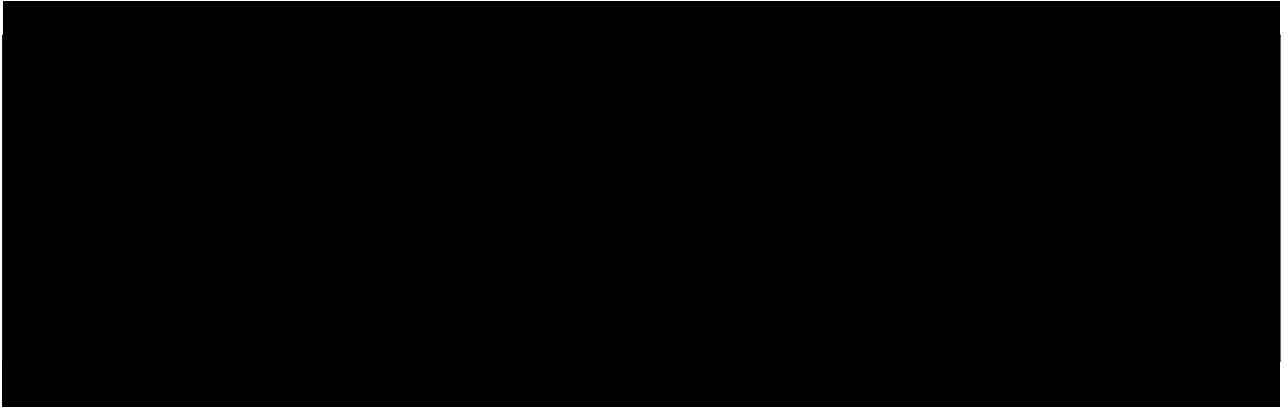
0급 ♀♀♀은 문답에서 인부는 반장 및 반원의 협의를 통해 모집방법을 정하였으며 반원들 중 조사경력이 오래되거나 인력확보가 가능한 사람이 인부 모집을 한다고 하였다.

2023년 본인의 모친인 ♥♥♥이 현장 일용인부로 채용된 경위에 대해서는 현장책임자인 0급 ♥♥♥(2023년 12월 31일 퇴직)의 지시에 의하여 본인이 인부를 모집하게 되었고, 그 과정에서 가정주부로서 다른 직업이 없는 모친을 현장 일용인부로 채용하게 되었다고 진술하였다.

또한 2023년 9월 4일부터 9월 0일까지 ■■■저수지 현장 조사에 모친을 일용인부로 채용하여 0일간 사용하였고, 2023년 00월 00일 ■■■저수지에 0일간 일용인부로 모친을 채용하였으나, 0급 ♀♀♀이 2023년 00월 00일 일용 인부임 지급의 근거로 사용한 사진은 2023년 9월에 ■■■저수지 현장조사시 촬영한 사진으로 확인

되었다. 0급 ♀♀♀은 2023년 00월 00일 현장조사시 인부임 지급과 관련한 증빙 사진 촬영을 누락하여 2023년 9월에 촬영한 사진을 사용하게 되었다고 진술하였다.

[그림 5] 0급 ♀♀♀의 모친 일용인부임 지급 증빙 사진



4. 가족 채용제한 관련 처분검토 결과

가. ●●●●본부 0급 ◆◆◆의 경우

0급 ◆◆◆는 2022년 배우자를 채용할 당시 현장책임자로서 ●●●●본부장으로 부터 현장 인부 채용에 대한 권한을 위임받아 배우자(▽▽▽)를 0일간 채용하였고, 문답에서 배우자를 채용하지 않았다면 일용인부를 구할 다른 방법이 있다고 진술한 점에 비추어 가족을 채용함에 있어 불가피한 사정은 발견되지 않는다. 따라서 채용에 관한 부서장의 권한을 대행한 자로서 이해충돌방지법 제11조(가족 채용 제한) 규정을 위반하였으며

2024년 자녀를 채용할 당시 반원이었으나, 자녀를 채용하는 과정에 관여하여 0일간 자녀를 채용하는 것에 영향력을 행사하였고 현장조사시 대학생인 자녀의 일정(수업)에 따라 작업시간을 임의로 조정(축소)하였다고 진술하여 公社「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제) 규정을 위반한 것으로 판단된다.

따라서 0급 ◆◆◆는 ●●●●본부장의 채용 권한을 위임받은 현장책임자로서 가족을 채용하여 이해충돌방지법 제11조(가족 채용 제한) 제3항을 위반하였다. 따라서 ●●●●본부장에게 같은 법 제28조(과태료) 제1항 제1호에 따라 0급 ◆◆◆의 위반사항을 과태료재판 관할법원에 알리도록 “통보”함이 타당하다.

나. ●●●●본부 0급 ♡♡♡의 경우

0급 ♡♡♡은 2023년 모친을 채용할 당시 반원으로서 현장책임자인 0급 ♥♥♥(2023년 12월 31일 퇴직)의 지시를 받아 일용직 모집 등의 업무를 수행하였고, 일용인부와 관련된 서류를 정리하는 역할을 수행하였는데

일용인부를 채용할 때 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’를 징구하지 않았고, 모친(♥♥♥)을 2023년 00월 00일 인부임 지급시 2023년 9월에 다른 현장에서 촬영한 사진을 사용하여 적절하지 않은 증빙을 사용하여 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 및 「예상집행지침」을 준수하지 못한 책임이 인정되므로 ●●●●본부장에게 0급 ♡♡♡이 부적정한 증빙을 사용하여 ♥♥♥에게 지급된 2023년 00월 00일의 현장채용인부임 000,000원을 회수할 것을 “시정” 요구함이 타당하다.

5. 조치할 사항

사장(●●●●본부장)은 ① 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조, 公社「이해충돌방지제도 운영지침」에 따른 가족 채용 제한, 제한 대상 확인에 관하여 직원 교육을 실시하고 향후 ■■■■■■■■ 조사에서 같은 사례가 반복되지 않도록 대책을 마련하시고, (통보)

② 2022년 배우자를 0일간 채용할 당시 ●●●●본부장으로부터 채용 권한을

위임받은 담당자로서 가족을 채용한 0급 ◆◆◆에 대해 「공직자의 이해충돌방지법」
이해충돌방지법 제28조(과태료) 제1항 제1호에 따라 제11조(가족 채용 제한) 제3항의
위반사항을 과태료재판 관할법원에 통보하시고, (통보)

③ 0급 ♡♡♡이 잘못된 증빙을 사용하여 ♡♡♡에게 지급한 2023년 00월 00일의
현장채용노무비 000,000원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 가족 채용 제한 위반

해 당 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

1. 업무개요

公社에서는 사업추진시 필요할 경우 임시적으로 고용하는 일용직 직원 등에 대한 노무비를 현장채용노무비로 지급하고 있으며, 2022년부터 2024년 8월 현재까지의 공사 전 부서의 현장채용노무비 지급 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 현장채용노무비 지급 현황(2022.1.~2024.8.)

(단위: 건, 백만 원)

구 분	계	2022	2023	2024 (2024.8월 까지)

2022년부터 2023년까지 농지 현장조사원이 다수 채용되었고, 그 외에는 <<<<<<, 수질측정망조사, 지하수사업, 자체진단사업 등 다양한 사유로 단기간 인부가 필요한 경우 일용직을 채용하여 활용하고 있다. 이 외에도 용배수로 퇴적물 제거, 광역제초기 운영 등에서 일용인부를 활용하는 사례도 확인되었다.

2. 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제1항에 따르면 공공기관은 ① 소속 고위공직자, ② 채용업무를 담당하는 공직자, ③ 해당 산하 공공기관의 감독 기관인 공공기관 소속 고위공직자, ④ 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자(이하 ‘채용담당자 등’이라 한다.)의 가족을 채용할 수 없고, 같은 조 제3항에 따라 채용담당자 등의 가족이 채용되도록 지시·유도 또는 묵인¹⁾을 하는 행위도 금지된다. 다만, 같은 조 제2항에 따라 공개경쟁채용시험 등과 같이 예외사유²⁾에 해당할 경우에는 고위 공직자 또는 채용담당자 등의 가족이라도 채용이 가능하다.

이 규정은 공공기관이 공개경쟁 없이 소속 채용담당자 등의 가족을 채용할 경우 국민의 불신을 초래할 수려가 있고, 채용 관련 업무에 영향을 미칠 수 있는 직급이나 위치에 있는 공직자의 가족채용 비리를 사전에 예방하는 것에 그 취지가 있다.

채용이 제한되는 가족의 범위는 「민법」 제779조의 가족으로서 배우자, 직계혈족 및 형제자매이며, 해당 공직자와 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족, 배우자의 형제자매까지도 채용이 제한되는 대상에 해당한다.

[그림 1] 채용이 제한되는 가족의 범위



- 1) 이해충돌방지법 업무편람(2024)에 따르면 지시·유도·묵인은 이해충돌방지법을 위한하여 채용이 이루어지도록 적극적으로 개입하거나 소극적으로 방조하는 경우를 말한다.
- 2) 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족 채용 제한) 제2항에서는 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정하여 다수인을 대상으로 하는 채용시험에 합격한 경우 등을 예외사유로 정하고 있음

한편 「공직자의 이해충돌방지법」 시행령 제13조(가족 채용 제한), 公社 이해충돌 방지제도 운영지침 제11조(가족 채용 제한 대상 확인)에 따르면 채용대상자에게 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’를 징구하여 채용이 제한되는 가족에 해당하는지 확인 하도록 하고 있다.

국민권익위원회에서 발간한 ‘이해충돌방지법 업무편람(2024)’에서는 단시간 근로자, 초단시간 근로자, 일용 근로자를 채용하는 경우에도 적용하도록 하고 있어, 公社에서 각 사업의 필요에 의해 일용직 근로자를 채용하는 경우에도 채용담당자 등의 가족은 채용이 제한되며, ‘가족 채용 제한 대상 확인서’를 징구하여 제한 대상 여부를 확인하여야 하며,

채용업무를 담당하는 공직자의 범위에는 해당 업무를 직접 처리하는 공직자 외에 결재선상에 있는 상급자 등을 모두 포함한다고 하고 있다.

[그림 2] 가족 채용 제한 여부 확인서

[별지 제9호서식] 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침 가족 채용 제한 여부 확인서 • 해당하는 []에 ☐ 표시를 합니다. <table><tr><td>채용기관</td><td>가관명</td><td>채용방법</td><td>채용직위(직급)</td></tr><tr><td>채용사유</td><td colspan="3"></td></tr></table><table><tr><td>성명</td><td colspan="3">주소</td></tr><tr><td>채용대상자 (확인인)</td><td>연락처</td><td>생년월일</td><td>채용 예정일</td></tr></table><table><tr><td colspan="4">가족 채용 제한 확인사항</td></tr><tr><td>① 가족채용</td><td>채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?</td><td colspan="2">[] 에 [] 아니오 [] 해당없음</td></tr><tr><td></td><td>채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?</td><td colspan="2">[] 에 [] 아니오 [] 해당없음</td></tr><tr><td>예외 해당 여부</td><td>에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?</td><td colspan="2">[] 에 [] 아니오</td></tr></table> 「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조에 따른 가족 채용 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다. 년 월 일 채용대상자(확인인) (서명 또는 인) 유의사항 “가족채용”의 가족은 「민법」 제779조에 따른 가족의 조를 가류로 한다. 1. 배우자, 직계혈족 및 형제지매 2. 양계혈, 입양하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제지매 210mm×297mm(일반용지 80g/㎡(재용종류))			채용기관	가관명	채용방법	채용직위(직급)	채용사유				성명	주소			채용대상자 (확인인)	연락처	생년월일	채용 예정일	가족 채용 제한 확인사항				① 가족채용	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?	[] 에 [] 아니오 [] 해당없음			채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?	[] 에 [] 아니오 [] 해당없음		예외 해당 여부	에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?	[] 에 [] 아니오		가족 채용 제한 확인사항 ① 가족채용 여부 - 채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가? - 채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독 기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가? ② 예외 해당 여부 ①에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 하는 경우 인가?
채용기관	가관명	채용방법	채용직위(직급)																																
채용사유																																			
성명	주소																																		
채용대상자 (확인인)	연락처	생년월일	채용 예정일																																
가족 채용 제한 확인사항																																			
① 가족채용	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사 소속 고위공직자 또는 채용업무를 담당하는 임직원이 있는가?	[] 에 [] 아니오 [] 해당없음																																	
	채용대상자의 가족 중 한국농어촌공사의 감독기관인 농림축산식품부 소속의 고위공직자가 있는가?	[] 에 [] 아니오 [] 해당없음																																	
예외 해당 여부	에서 “예”에 답변한 경우, 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우인가?	[] 에 [] 아니오																																	

출처: 公社 「이해충돌방지제도 운영 지침」

또한 公社 「임직원 행동강령」 제14조(특혜의 배제)에서는 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별해서는 아니 된다고 규정하고 있고

公社「예산집행 지침(2024)」 세부비목별 집행기준에 따르면 현장직원을 고용할 때에는 제반규정을 준수하여 고용단가, 실 고용일수, 관련증빙 등을 상세히 검토하여 집행하도록 되어 있고 철저한 근태관리로 실 고용일수에 대한 노무비가 지급될 수 있도록 일용직 관리감독 및 집행관리에 철저를 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. △△△△△△ 사업 및 일용인부 채용 현황

정부에서는 농지법 개정(2018. 12. 24.)을 통해 농지활용 규제완화 및 신재생 에너지 확대 보급을 위해 공유수면매립으로 조성된 농지 ≪≪≪≪가 일정수준 이상이면 태양에너지 발전설비 설치를 위한 일시사용 허가대상으로 추가하였다.

公社는 ◁◁◁◁◁기관으로 지정되어 ○○○○본부 ♣♣♣♣♣부에서는
신청인의 ◁◁◁◁ 측정신청에 따라 시료를 채취하는 ◁◁◁◁◁◁사업을 수행하고
있으며, 2020년부터 2024년 10월까지 세부 업무 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] ◁◁◁◁◁사업 추진 현황(2020년 ~ 2024년 10월)

2020년		2021년		2022년		2023년		2024년(~10월)		비고
신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	신청건수	사업비 (천원)	

이해충돌방지법 시행일인 2022년 5월 19일부터 2024년 8월 31일까지 ○○○○
본부 ◁◁◁◁◁사업에서 지급한 현장채용노무비 내역은 [표 3]과 같으며 총
000건의 현장채용노무비를 지급하였으며, 지급된 금액은 약 000,000천원이다.

[표 3] ○○○○본부 △△△△△△사업 인부 채용 현황(2022년 ~ 2024년)

구분	2022. 5. 19.~ 12. 31.			2023. 1. 1.~ 12. 31.			2024. 1. 1.~ 8. 31.			비고
	건수	채용 제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용 제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	건수	채용 제한 확인서 제출건수	지급액 (천원)	

○○○○본부의 현장채용노무비 지급 내역을 확인한 결과 ◁◁◁◁◁사업
에서 0급 □□□(現.◇◇◇◇◇단, 배우자 00일), 0급 ♣♣♣(부친 0일, 모친 0일)가 가족을
현장 일용인부로 채용하여 인부임을 지급한 사실이 확인되었다.

나. 0급 □□□의 경우

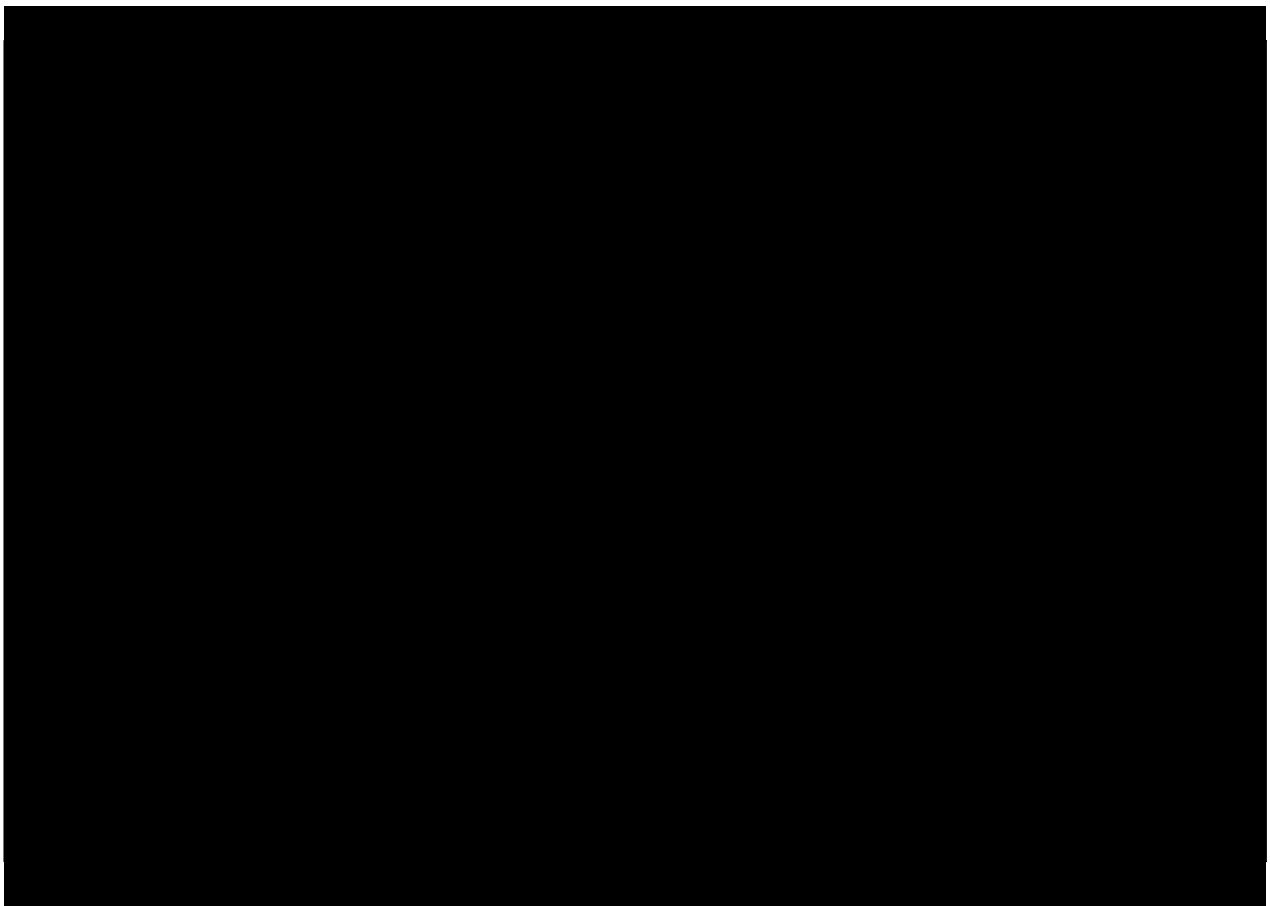
○○○○본부 0급 □□□(現.◇◇◇◇◇단)은 [표 4]와 같이 2022년과 2023년 조사담당(현장책임자)으로 배우자(◀◀◀)를 채용하여 현장인부로 00일간 사용하고, 2022년 조사지원(반원)으로 배우자(◀◀◀)를 채용하여 현장인부로 00일간 사용하였으며, 가족 채용 제한 확인서를 징구하지 않았다.

[표 4] 0급 □□□의 가족 채용 현황

[illegible]

0급 □□□의 문답 결과, ◁◁◁◁◁◁사업을 추진하는 방식은 조사개시일 5일전까지 신청자가 수수료를 납부하게 되어 있으며, 수수료 납부가 확인되면 조사대상 면적에 따라 조사투입인원, 조사일정을 결정하여 계획을 수립하고 현장 인부 모집을 실시한다고 하였다.

[그림 3] 0급 □□□ 배우자의 근로계약서



현장조사는 직원 1인, 인부 2인을 기준으로 3인 1조로 실시하게 되고, 직원은 조사지점을 지정하고 인부 1인은 조사지점을 60cm 가량 시굴, 나머지 인부 1인은 시료채취 및 채취된 시료를 관리·운반하는 역할을 하게 된다고 하였으며

일반적으로 조사개시일 1~2일전에 일용인부 모집을 하며 기존에 활용하였던 인부를 통해 다른 인부들을 모집하게 되는데 인부가 잘 구해지지 않거나 모집에

응한 인부가 약속을 어기고 나오지 않는 경우 현장에서 긴급하게 인부를 섭외를 하거나, 부득이한 경우에는 직원끼리 현장조사를 하기도 하였다고 진술하였다.

배우자를 채용한 경위에 대하여서는 현장에서 인부가 잘 구해지지 않거나 확보된 인부가 갑자기 나오지 않은 경우 빈자리를 대체하기 위하여 배우자에게 급하게 현장으로 오라고 한 경우가 많았다고 구체적인 상황을 진술하였다.

0급 □□□이 진술한 내용과 ○○○○본부에서 제출한 ◁◁◁◁◁◁사업의 일정을 확인한 결과 연중 지속적으로 조사를 시행중이었으며, 인부모집이 촉박하게 이루어질 수 있음이 추정된다.

다. 0급 ♣♣♣의 경우

0급 ♣♣♣는 2021년 12월 31일 입사하여 2022년 1월 10일부터 ○○○○본부에 근무하고 있으며 [표 5]와 같이 2022년 조사지원으로 부친(⊙⊙⊙)을 채용하여 현장 인부로 0일간 사용하였으며, 2023년 조사담당(현장책임자)으로 부모(⊙⊙⊙, ◆◆◆)를 채용하여 현장인부로 각 0일간 사용하고, 가족 채용 제한 확인서를 징구하지 않았다.

[표 5] 0급 ♣♣♣ 가족 채용 현황

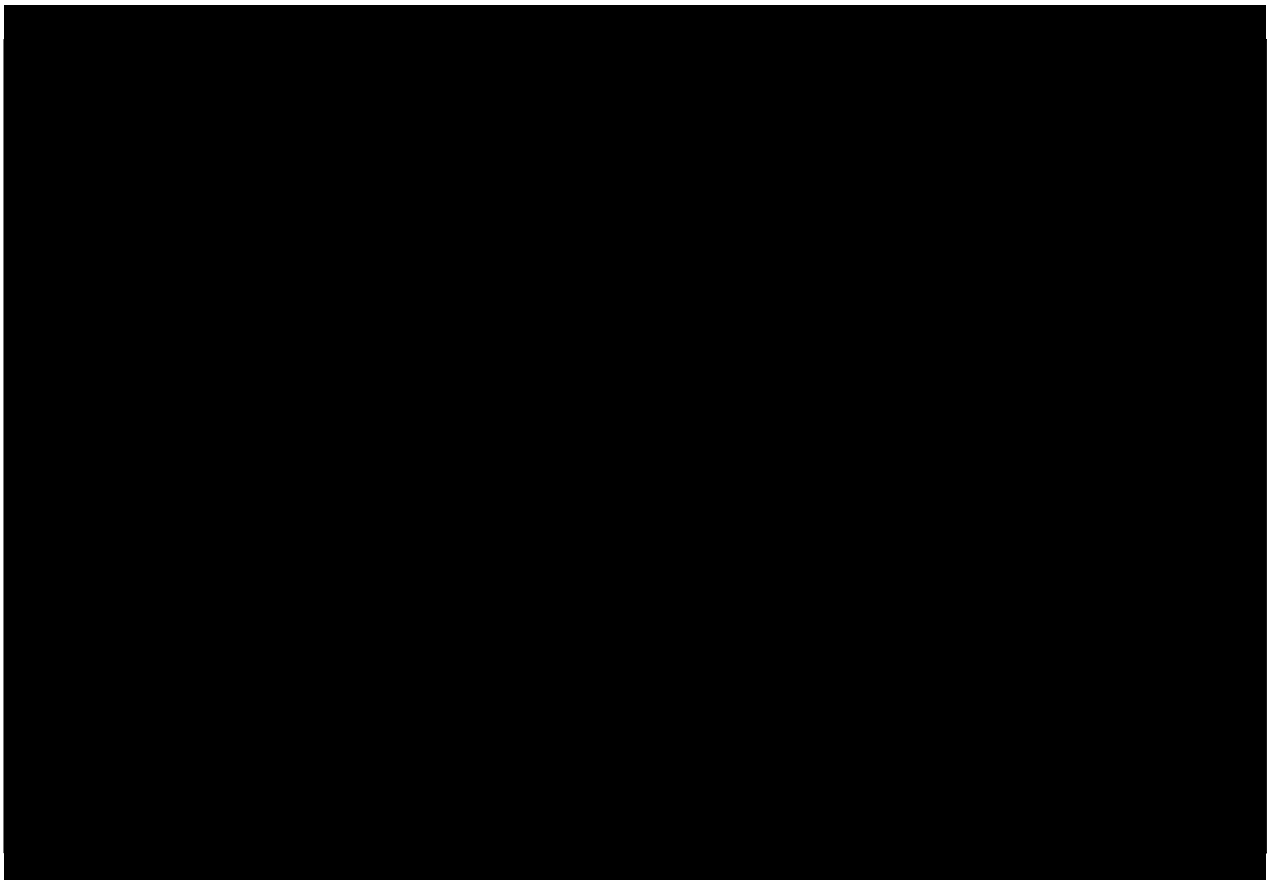
소속	업무	성명	현장 채용 현황					
			년도	인부성명	가족관계	사업명	일수	지급액(원) (보험료 포함)

0급 ♣♣♣의 문답결과, 2022년 ◁◁◁◁◁◁ 현장조사시 본인은 보조역할을 하였으며 0급 ▣▣▣이 윤OO이라는 인부를 통해서 일용인부 모집을 하였는데

14명이 필요한 상황이었으나 0급 ■■■이 일용인부를 모집한 결과 12명이 모집되어 당초 계획보다 인부 2명이 부족하여 본인이 KH에 거주하는 부친을 통해 2명을 구하고자 하였다고 진술하였다. 그러나 부친을 통해서도 부친의 지인 1명밖에 구하지 못하게 되어 부친이 지인과 함께 현장에 나오게 되었다고 진술하였다.

2023년에는 다른 직원 없이 단독으로 현장에 나가 조사를 담당(현장책임자)하게 되었는데 정OO이라는 인부를 통해 일용인부 2명을 모집하고자 하였으나 인부 모집이 되지 않아 부모에게 부탁을 하여 현장조사를 하게 되었다고 진술하였다.

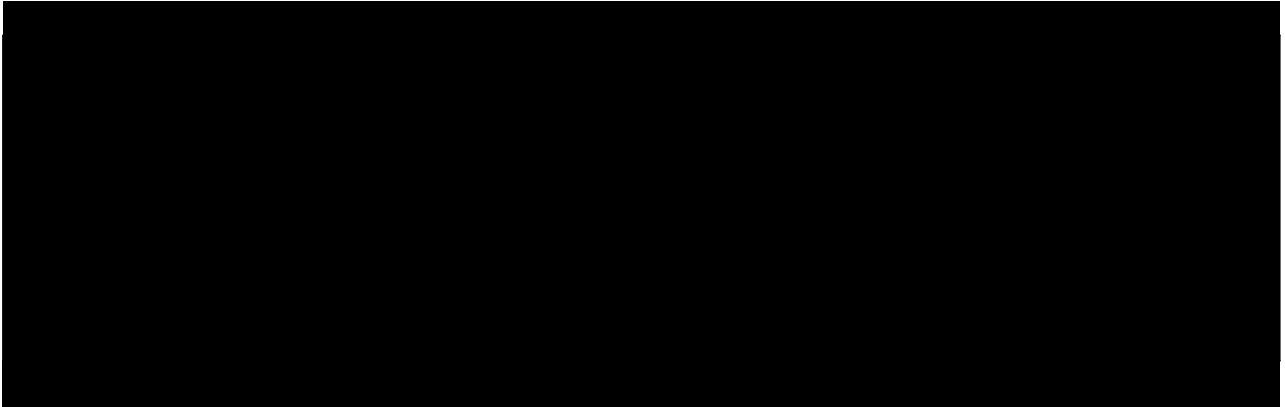
[그림 4] 가족 채용 제한 여부 확인서



0급 ☼☼☼에 따르면 부모는 □□□□ KH에서 원예하우스 3천평(13동)을 운영하고 있어 시간적 여유가 없고, 현장여건도 열악하여 아들로써 부모를 현장인

부로 채용하기에는 죄송한 마음도 들었지만, 신입사원으로서 업무를 완수하여야 하겠다는 다급한 마음에서 부모를 현장인부로 채용하게 되었다고 진술하였다.

[그림 5] 0급 ~~00000~~의 부모 현장 일용인부임 지급 증빙 사진



4. 가족 채용제한 관련 처분검토 결과

가. 00000본부 0급 □□□(現.◇◇◇◇◇단)의 경우

0급 □□□은 <<<<<<사업에 필요한 현장 인부를 모집하면서 이해충돌 방지법 제11조(가족 채용 제한)를 위반하여 자신의 배우자를 현장인부로 채용하였다. 0급 □□□의 진술에 의하면 현장인부 모집이 어려우면 직원들끼리 작업을 한 적도 있다고 하여 본인의 배우자가 꼭 현장인부로 채용되어야 할 당위성은 없는 것으로 판단된다.

다만, 현장조사가 조사개시 수일 전부터 조사계획을 수립하여 현장인부 모집을 실시하는 등 인부모집의 어려움은 일부 인정되고, 현장조사 업무시 적지 않은 육체적 노동이 수반되는 것으로 보인다.

0급 □□□은 00000본부장의 채용 권한을 위임받은 현장책임자로서 가족을 채용하여 이해충돌방지법 제11조(가족 채용 제한) 제3항을 위반하였다. 따라서

○○○○본부장에게 같은 법 제28조(과태료) 제1항 제1호에 따라 0급 □□□의 위반사항을 과태료 재판 관할법원에 알리도록 “통보”함이 타당하다.

나. ○○○○본부 0급 ♣♣♣의 경우

0급 ♣♣♣의 경우 2022년과 2023년 부모를 채용할 당시 현장책임자 또는 반원으로서 채용업무를 직·간접적으로 담당하였다.

◁◁◁◁◁사업 관련하여 2022년 신입사원인 0급 ♣♣♣의 업무를 지도하는 역할을 한 0급 ■■■과의 면담에서 0급 ♣♣♣에게 이해충돌방지법 및 가족 채용 제한에 관한 교육을 하지 않았다고 하였고, 0급 ♣♣♣가 신입사원(2021년 12월 31일 입사)으로서 주어진 업무를 완수하고자 부득이하게 부모에게 부탁을 하여 현장인부로 채용하였다고 진술하였다.

5. 조치할 사항

사장(○○○○본부장)은 ① 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조, 公社「이해충돌방지제도 운영지침」에 따른 가족 채용 제한, 제한 대상 확인에 관하여 직원 교육을 실시하시고, (통보)

② 2022년과 2023년 배우자를 00일간 채용할 당시 ○○○○본부장으로부터 채용 권한을 위임받은 담당자로서 가족을 채용한 0급 □□□에 대해 「공직자의 이해충돌방지법」 제28조(과태료) 제1항 제1호에 따라 제11조(가족 채용 제한) 제3항의 위반사항을 과태료재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다. (통보)